

Bebauungsplan „Bahnhofstraße Seddin“

Begründung zum Entwurf

Stand: März 2000

INHALTSVERZEICHNIS

1	Planungsgegenstand	5
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit	5
1.2	Größe und räumliche Lage	5
1.3	Beschreibung des Plangebietes, Bestand	5
1.3.1	Historische Entwicklung	5
1.3.2	Orts- und Landschaftsbild sowie Nutzungsstruktur	5
1.3.3	Boden, Wasser und Klima	6
1.3.4	Vegetation	6
1.3.5	Verkehrerschließung	6
1.3.6	Lärmimmissionen	6
1.3.7	Soziale Infrastruktur und Einzelhandelsversorgung	7
1.3.8	Ver- und Entsorgung	7
1.3.9	Eigentumsverhältnisse	7
1.4	Planerische Ausgangssituation	7
1.4.1	Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan	7
1.4.2	Konkrete Planungsabsichten	8
2	Planinhalt	8
2.1	Intention des Plans (generelle Zielvorstellung/Leitbild)	8
2.2	Wesentlicher Planinhalt, Begründung einzelner Festsetzungen und Abwägung	8
2.2.1	Baufläche	8
2.2.2	Verkehrsflächen	9
2.2.3	Begründung der textlichen Festsetzungen (TF)	10
2.3	Umweltschützende Belange gem. § 1a BauGB	14
2.3.1	Auswirkungen auf Natur und Landschaft	14
2.3.2	Eingriffe im Sinne des Naturschutzrechtes	14
2.3.3	Kompensationsmaßnahmen gemäß § 8a BNatSchG	15
3	Auswirkungen auf den Haushalt	16
4	Verfahren	16
5	Rechtsgrundlagen	17
ANLAGE		18

Begründung

zum Entwurf für die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße Seddin“ für das Flurstück 130 und den daran angrenzenden Teil der Bahnhofstraße (Flurstück 125 teilweise), Flur 1 im Ortsteil Seddin der Gemeinde Seddiner See gem. Baugesetzbuch (BauGB)

1 Planungsgegenstand

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit

Planungsanlaß ist die Nachfrage nach Bauflächen für preiswerte Eigenheime und die Stärkung der Wohnfunktion Seddins im Rahmen der Innenentwicklung. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist für eine geordnete städtebauliche Ordnung notwendig, insbesondere weil eine Bebauung in zweiter Reihe angestrebt wird, die nicht nach § 34 BauGB realisiert werden könnte und weil die planerischen Konflikte eine Abwägung erfordern.

1.2 Größe und räumliche Lage

Das Plangebiet umfaßt ca. 0,5 ha und liegt an der nordwestlichen Ecke der Kreuzung Leipziger Straße mit der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe zum sogenannten Kleinen Seddiner See.

Nördlich grenzt die Gaststätte Jägerhof an das Plangebiet an, östlich und südlich im Bereich der Leipziger Straße Einfamilienhausbebauung, südwestlich eine Feuchtwiese, ein geschütztes Biotop, und östlich entlang der Bahnhofstraße Ferienbungalows und Einfamilienhäuser. In die Kreuzung Leipziger Straße Bahnhofstraße mündet auch die Hauptstraße Seddin, die die Orte Seddin und Kähnsdorf erschließt.

1.3 Beschreibung des Plangebietes, Bestand

1.3.1 Historische Entwicklung

Seddin ist als Fischerdorf am fischreichen Großen Seddiner See entstanden und wurde 1375 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Fischereirechte wechselten im Laufe der Jahrhunderte ihren Besitzer. Zu Zeiten Napoleons wurde ein Damm gebaut, der den See in zwei Wasserflächen teilt. Die westliche Wasserfläche wird heute häufig als Kleiner Seddiner See bezeichnet. Über diesen Damm führt seit Anfang des 20. Jahrhunderts eine Straße, die heutige Bundesstraße 2. In den zwanziger Jahren wurde der große Seddiner See auch als Naherholungsziel entdeckt. Seither sind viele Feriensiedlungen entstanden, die den Charakter des Dorfes verändert haben. Ein solches Ferienobjekt befand sich auch auf dem Plangrundstück.

1.3.2 Orts- und Landschaftsbild sowie Nutzungsstruktur

Das Orts- und Landschaftsbild wird vom See, der umgebenden Bebauung und der Feuchtwiese geprägt. Die Bebauung in diesem Teil Seddins fällt durch Ausnahmen auf: neben eingeschossigen Häusern findet sich auch ein zweigeschossiges, neben traufständigen Häusern findet man ein giebelständiges, neben älterer Bebauung auf Straßenniveau findet sich ein etwas erhöht stehender Neubau, neben Wohnhäusern finden sich Ferienbungalows. Zum See hin sind die Grundstücke nicht sehr tief und deshalb auch relativ klein. Helle Putzfassaden und Sattel- bzw. Krüppelwalmdächer überwiegen. Bei

der älteren Bebauung sind die Vorgartenbereiche minimal. Die Häuser stehen überwiegend in ein bis zwei Meter Abstand zur Straße.

Das Plangebiet selbst war bisher geprägt durch leerstehende und heruntergekommene Anlagen des ehemaligen Ferienobjektes. Diese wurden im Zuge der Bauvorbereitung abgeräumt.

Bei der Nutzungsstruktur ist neben der Wohn- und Erholungsnutzung die Gastronomie zu erwähnen.

1.3.3 Boden, Wasser und Klima

Das Plangebiet liegt am Rande des Beelitzer Sanders, einem eiszeitlich geprägten Landschaftsraum im Übergang zum Landschaftsraum der Nuthe-Notte-Niederung. Im Plangebiet bildet kiesiger Sand das Bodensubstrat, die Böden können als grundwasserferne, nährstoffarme Rostbraunerden und Podsole eingeschätzt werden. Diese Böden zeichnen sich durch Humusstoffe von geringer Wertigkeit, geringes Nährstoffnachlieferungsvermögen und eine geringe Wasserkapazität aus.

Die Geländehöhen liegen zwischen 41,2 und 47,0 m ü NN. Das Gelände steigt parallel zur Leipziger Straße stark an und zwar auf 5 bis 7 m Tiefe um 2 bis 3 m Höhe, das entspricht einer Steigung von bis zu 60 %. Hinter der Hangkante fällt das Gelände dann langsam ab, liegt aber an seiner tiefsten Stelle immer noch weit über Seeniveau. Dieses lag am 8. Januar 1998 auf 39,0 m ü NN.

Der Flurabstand des Grundwassers wird im Landschaftsplan mit weniger als 2 m angegeben, die bindigen Anteile als gering. Die Grundwasserneubildung gilt als gering, das Grundwasser ist jedoch gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen nicht geschützt.

Das Plangebiet liegt im Übergangsbereich vom ostdeutschen Binnenlandklima zum kontinental geprägten Klima. Die Jahresmitteltemperatur liegt um 8,5 - 9° C, die durchschnittliche Niederschlagsmenge ist mit 480 - 540 mm/Jahr relativ gering. Vorherrschend sind Winde aus Westen bzw. Südwesten, in der zweiten Jahreshälfte kommen sie zunehmend aus nordwestlicher Richtung.

1.3.4 Vegetation

Das Plangebiet ist vor allem im oberen Hangbereich bewaldet. Kiefern, Robinien, Ahorn und Eichen bestimmen das Bild. Herausragend ist eine Eiche mit einem Stammumfang von 1,4 m. Eine Krautschicht ist nur spärlich vorhanden. Die Bedeutung dieses Biotoptypes ist als mittel einzustufen.

1.3.5 Verkehrserschließung

Die Verkehrserschließung des Gebietes erfolgt über Leipziger und Bahnhofstraße. Der Fahrradweg nach Neuseddin führt durch das Plangebiet über die Bahnhofstraße und durch den Wald. Die Bushaltestelle Seddin Jägerhof wird zukünftig direkt an das Plangebiet angrenzen. Der Kirchplatz Seddin ist ca. 600 m entfernt, Neuseddin und der Regionalbahnhof Seddin ca. 2 km. Über ihn bestehen Regionalbahnanschlüsse der Linien RB 11 - Berlin-Charlottenburg - Belgig - im Stundentakt und RB 22 - Eberswalde - Berlin - Schönefeld - Potsdam-Stadt - ebenfalls im Stundentakt.

1.3.6 Lärmimmissionen

Lärmimmissionen bestehen von der stark befahrenen Leipziger Straße. Deshalb wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben um die Lärmeinwirkungen zu prognostizieren und nötige Vorkehrungen zu treffen. Das Amt für Immissionsschutz hat in seiner Stellungnahme

im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange auch auf mögliche Lärmeinwirkungen durch die in Nachbarschaft geplante Bushaltestelle und mögliche Lärm- und Geruchsbelästigungen durch die benachbarte Gaststätte hingewiesen.

Das Gutachten wurde erstellt vom Akustik Office Dipl.-Ing. Gerd-Dieter Dox. Die Frage der Geruchsbelästigung durch die benachbarte Gaststätte wurde von vornherein ausgeklammert, weil bei Begehungen zur Mittagsessenszeit keine Gerüche festgestellt werden konnten und die Küche der Gaststätte nördlich bis nordöstlich der geplanten Bebauung liegt, was eine äußerst selten vorkommende Windrichtung ist. Die Schallemissionen der Bushaltestelle und der Gaststätte wurden vom Gutachter als nicht extra zu betrachtend eingestuft. Die Bushaltestelle trägt nach Meinung des Gutachters nicht zu einer Erhöhung der zu berechneten Beurteilungspegel bei, da die prognostizierte Verkehrsstärke bereits sehr hoch ist. Bei der Gaststätte hat der Gutachter festgestellt, daß ein Sommergarten im üblichen Sinne nicht betrieben wird. Von ca. 10 Außensitzplätze, die in Richtung Plangebiet abgeschirmt sind, tritt nach seiner Meinung kein immissionswirksamer Anteil auf.

Für die Berechnungen der Lärmimmissionen durch die B2 wurden die Prognosewerte für die Ortsumgehung Beelitz berücksichtigt. Danach ist mit 22.000 Fahrzeugen / Tag und einem LKW-Anteil von 20 % zu rechnen.

1.3.7 Soziale Infrastruktur und Einzelhandelsversorgung

Schule und Sportflächen befinden sich in Neuseddin. Kindertagesstätten und Einzelhandel gibt es in Seddin und in Neuseddin. Die Grundversorgung mit Einzelhandel ist vorhanden.

1.3.8 Ver- und Entsorgung

In der Bahnhofstraße liegen alle notwendigen Leitungen der Ver- und Entsorgung.

1.3.9 Eigentumsverhältnisse

Das Flurstück 130 befindet sich in Privateigentum, das Flurstück 125 im Eigentum der Gemeinde Seddiner See.

1.4 Planerische Ausgangssituation

1.4.1 Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde Seddiner See vom August 1997 wurde mit der öffentlichen Bekanntmachung am 27. November 1997 wirksam. In ihm wird das Plangebiet als gemischte Baufläche dargestellt. In den Entwicklungsgrundsätzen des FNP ist festgelegt, daß Flächen kleiner als 0,5 ha auch anders entwickelt werden können, wenn Funktionen und Wertigkeit der Baufläche sowie die Anforderungen des Immissionsschutzes nach dem dargestellten städtebaulichen Gefüge gewahrt bleiben.

Für das Plangebiet ist außerdem folgende textliche Darstellung relevant: Bei der Entwicklung von Wohnbauflächen an der Bundesstraße 2 sind die Lärmimmissionen festzustellen und bauliche Vorkehrungen des passiven Lärmschutzes zu berücksichtigen.

Entsprechend der Grundsätze für die Entwicklung von Bebauungsplänen des FNP sind für die Entwicklung von neuen Baugebieten auf bisherigen Freiflächen folgende grünordnerische Maßnahmen im Bebauungsplan zu berücksichtigen:

- Festsetzung von Mindestanteilen der Begrünung;

- Verwendung von einheimischen und ortstypischen Gehölzen;
- Begrünung von Stellplätzen;
- Begrünung von großflächigen Fassaden;
- Hauptverkehrs- und Sammelstraßen sind beidseitig, untergeordnete Straßen mindestens einseitig mit Straßenbäumen zu bepflanzen.

Der vorliegende Bebauungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde entwickelt und entspricht dessen Darstellungen.

1.4.2 Konkrete Planungsabsichten

Der derzeitige Grundstückseigentümer der Baufläche hat eine Erschließungsplanung mit Einzel- und Doppelhäusern vorgelegt, die in der Anlage zur Begründung abgebildet ist.

2 Planinhalt

2.1 Intention des Plans (generelle Zielvorstellung/Leitbild)

Mit der Planung sollen folgende Ziele erreicht werden:

- die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung;
- die Schaffung eines Angebotes von preiswerten Eigenheimen;
- die Stärkung der Innenentwicklung in Seddin;
- die Sicherung der Erschließung einer Bebauung in zweiter Reihe;
- eine städtebauliche Aufwertung des Bereichs;
- die Entwicklung einer Walsiedlung unter Berücksichtigung des Baumbestandes;
- die Abschätzung der Lärmimmissionen und die Sicherung von lärmschützenden passiven Maßnahmen;
- die Minimierung der Eingriffe in Natur und Landschaft;
- die Sicherung von Kompensationsmaßnahmen für nicht vermeidbare Eingriffe;
- die Sicherung einer Bebauung, die sich in das Orts- und Landschaftsbild einfügt.

Über einen städtebaulichen Vertrag soll der Ausbau der Bahnhofstraße innerhalb des Plangebietes realisiert werden. Der Vertrag soll auch die Verkehrssicherungspflicht während der Bauphase regeln.

2.2 Wesentlicher Planinhalt, Begründung einzelner Festsetzungen und Abwägung

2.2.1 Baufläche

Der Bebauungsplan setzt Allgemeines Wohngebiet mit einer eingeschossigen Bebauung, und einer GRZ von 0,3 fest. Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. Mit diesen Festsetzungen soll erreicht werden, daß sich die zukünftige Bebauung in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. Die Erschließung einer Hinterlandbebauung wird über ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. Eine Abbildung des derzeitigen Planungsstandes befindet sich in der Anlage.

Die Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebietes aus einer im Flächennutzungsplan dargestellten Mischgebietsfläche ist möglich, da sie kleiner als 0,5 ha ist. Die Darstellung von Mischgebieten im FNP entlang der Leipziger Straße erfolgte zum einen aus Immissionsschutzgründen und zum anderen, weil hier die Standortvoraussetzungen für eine Ansiedlung gewerblicher Betriebe am günstigsten sind. Das Plangebiet ist von der Leipziger Straße durch seine Hanglage getrennt. Seine Ausrichtung erfolgt zum See. Dies bedeutet, daß es ein attraktiver Wohnstandort ist und eine gewerbliche Ansiedlung den

Standortvorteil an der Straße nicht zur Geltung bringen könnte. Deshalb wird an dieser Stelle der Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes den Vorzug gegeben.

Der Hang trägt außerdem zur Lärmabschirmung bei. Dennoch müssen bauliche Vorkehrungen zum Lärmschutz getroffen werden, da die Lärmeinwirkungen über den Orientierungswerten liegen. Betroffen sind vor allem die Häuser im östlichen Teil des Plangebietes. Hier liegen die vom Gutachter prognostizierten Werte vor allem auf der Ostseite mit 67 - 70 dB(A) tagsüber und 60 - 62 dB(A) nachts sehr hoch. An den Nord- und Südseiten liegen die Werte im Bereich zwischen 54 und 63 dB(A) tags und 53 - 55 dB(A) nachts.

Im Städtebau werden verschiedene Beurteilungsvorschriften angewandt. Die für die vorliegende Planung relevanten sind die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, die für Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) tagsüber und 45/40 dB(A) nachts nennt und die 16. BImSchV Verkehrslärmverordnung, die 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts nennt. Der Gutachter empfiehlt die Orientierung an den Werten der 16. BImSchV. In der Bauleitplanung werden häufig die Orientierungswerte der DIN 18005 angewendet. Jedoch ist der Schallschutz bei der Abwägung der Belange ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen. In diesem Fall sind weitere wichtige Belange die Schaffung von preiswerten Wohnraum und der Vorrang der Innenentwicklung.

Eine Wohnbebauung soll an dieser Stelle ermöglicht werden, jedoch sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 geeignete bauliche Vorkehrungen zu treffen (siehe auch unter 2.2.3 Begründung der textliche Festsetzungen).

Die Lärmeinwirkungen von der benachbarten Gaststätte sind wie bereits weiter oben ausgeführt nicht von Bedeutung. Andererseits kann es zu Problemen kommen, wenn Gaststätte weitere Außensitzplätze betreiben möchte. Dafür müßten allerdings Stellplätze angelegt werden, was die Grundstücksnutzung derzeit nicht hergibt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Plangebiet ergeben sich dafür ebenfalls keine Möglichkeiten. Folgedessen wären nur Lärmeinwirkungen durch das Gaststättenpublikum zu erwarten. Die mögliche Lage der Außensitzplätze und ein geräuschkämpfender Vegetationsbestand würden das Lärmaufkommen in Grenzen halten. Eine Betriebseinschränkung in den Abendstunden sollte dennoch erfolgen.

2.2.2 Verkehrsflächen

Die Bahnhofstraße wird als ca. 9,50 m breite Straßenverkehrsfläche festgesetzt.

Im Bereich der Leipziger Straße sollen keine Ein- oder Ausfahrten zulässig sein. Damit sollen Konflikte mit einer in diesem Bereich der Leipziger Straße geplanten Bushaltestelle und mögliche Rückstaus auf der Leipziger Straße vermieden werden. Die Grundstücke können über die Bahnhofstraße und die Zuwegung zur Hinterlandbebauung erschlossen werden. Dies ist über ein Geh-, Fahr und Leitungsrecht gesichert.

Diese Regelung wird vom Straßenverkehrsamt verlangt. Folgende Abwägungsargumente fanden keine Berücksichtigung: Durch die rückwärtige Erschließung erhöht sich der Eingriff in Natur und Landschaft durch zusätzliche Versiegelung, Verlärmung und Fällung eines schützenswerten Baumes. Um preiswerten Wohnraum vorwiegend für die einheimische und regionale Bevölkerung anbieten zu können, sollen die Grundstücke relativ klein werden. Eine rückwärtige Erschließung bedeutet, daß die kleinen Gärten mit Seeblick durch Erschließungs- und Stellplatzflächen minimiert werden und auch die Grundrisse der Häuser zuungunsten eines höheren Wohnwertes verändert werden müssen. An der Leipziger Straße liegende Grundstücksflächen können nicht genutzt werden.

2.2.3 Begründung der textlichen Festsetzungen (TF)

- TF Nr. 1** Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO genannten Nutzungen auch ausnahmsweise nicht zulässig.

Begründung: Mit dieser Regelung sollen Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen werden. Mit dem Ausschluß von Tankstellen soll zusätzlicher Verkehr vermieden werden und eine zusätzliche Verlärmung der angrenzenden Wohnbebauung. Mit der Regelung für Gartenbaubetriebe soll erreicht werden, daß eine der Ortslage nicht entsprechende Bebauung entsteht. Diese Nutzungen sind an anderer Stelle der Gemeinde zulässig.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr.1 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 Nr. 6 und 7 BauNVO

- TF Nr. 2** Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Carports zulässig.

Begründung: Mit dieser Festsetzung soll eine Klarstellung erfolgen.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 23 BauNVO

- TF Nr. 3** Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A, B, C und D ist zugleich Straßenbegrenzungslinie.

Begründung: Diese Straßenbegrenzungslinie begrenzt die Leipziger Straße, die an den Geltungsbereich angrenzt.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

- TF Nr. 4** Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

Begründung: Durch die Bauleitplanung soll kein Vorgriff auf die detaillierte Straßenplanung erfolgen. Diese ist bei der Durchführung des Bebauungsplanes zu entwickeln.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

- TF Nr. 5** In dem Allgemeinen Wohngebiet sind Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Wege nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. Großpflaster mit hohem Fugenanteil, Rasengitterelemente, wassergebundene Decke) herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit mindermde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguß oder Asphaltierungen sind nicht zulässig.

Begründung: Diese Maßnahmen sollen zur Minimierung der Versiegelung beitragen und die Versickerung des Niederschlagswassers unterstützen.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

- TF Nr. 6** Das von den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken selbst zu versickern, zu verdunsten oder wiederzuverwenden.

Begründung: Die Versickerung von Niederschlagswasser dient der Regenwasserrückhaltung und der Grundwasseranreicherung. Durch die Verdunstung von Regenwasser werden die nachteiligen Auswirkungen der Versiegelung auf das Kleinklima minimiert.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

- TF Nr. 7** 30% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen müssen mit Hecken und Sträuchern der Pflanzlisten 3 oder 4 bepflanzt sein. Die Pflanzdichte ist der Pflanzenart und ihrer Wuchsform entsprechend herzustellen; dabei sind mindestens eine Großstrauch je 1,5

m² und drei Kleinsträucher je 1 m² zu pflanzen. Die Pflanzungen sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Begründung: Diese Pflanzung gehört zu den Kompensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Mit ihr werden die Baugrundstücke eingegrünt und sie unterstützt den Charakter einer Waldsiedlung. Hecken und Sträucher bieten darüber hinaus Lebensräume für Vögel, Kleinsäuger und Wirbellose. Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen nach sind in einem Pflanzplan in den Bauvorlagen darzustellen. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der dem Abschluß der Bauarbeiten folgenden Pflanzperiode abzuschließen

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

TF Nr. 8 Der zum Erhalt festgesetzte Baum ist zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Begründung: Durch den Erhalt eines wertvollen Laubgehölzes wird der Eingriff minimiert. Bei dem als Erhalt festgesetzten Baumbestand handelt es sich um den größten Baum im Plangebiet, eine Eiche. Sie verleiht dem Gebiet seinen prägenden Waldsiedlungscharakter und trägt mit dazu bei, daß sich das Eingriffsgrundstück in das Orts- und Landschaftsbild einfügt. Der Baumbestand dient außerdem als Lebensraum für Vögel und Kleintiere.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

TF Nr. 9 Im Allgemeinen Wohngebiet ist je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ein Baum der Pflanzliste Nr. 1 oder Nr. 2 mit einem Stammumfang von mindestens 16 - 18 cm zu pflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Laubbäume einzurechnen. Die Anpflanzungen sind zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Begründung: Die Bepflanzung soll den Erhalt des Waldsiedlungscharakters gewährleisten und dient gleichzeitig als Kompensationsmaßnahme. Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind in einem Pflanzplan in den Bauvorlagen darzustellen. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der dem Abschluß der Bauarbeiten folgenden Pflanzperiode abzuschließen

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

TF Nr. 10 Innerhalb der Straßenverkehrsfläche der Bahnhofstraße sind Trauben-Eichen (*Quercus petraea*) als Straßenbäume mit einem Mindeststammumfang von 16 - 18 cm zu pflanzen. Die Pflanzung kann entsprechend der Ausbauplanung einseitig oder abwechselnd auf einer der Seiten erfolgen. Der Pflanzabstand beträgt (bei wechselseitiger Pflanzung auf eine Straßenseite projiziert) maximal 15 m. Abweichungen sind im Bereich von Zu- und Überfahrten, sowie von Einmündungen erlaubt. Für Baumscheiben ist eine Mindestgröße von 6 m² vorzusehen.

Begründung: Durch die Pflanzung von heimischen Waldbäumen als Straßenbäume soll der Waldsiedlungscharakter geschaffen werden. Damit können die Auswirkungen des Eingriffs in Natur und Landschaft hinsichtlich des Ortsbildes minimiert werden. Baumpflanzungen in Straßen tragen darüber hinaus zur Minderung des trennenden Effektes der Bebauung sowie der Barrierewirkung der Straßen für flugfähige Tiere, insbesondere für Insekten bei.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

TF Nr. 11 Die Außenwandflächen von Gebäuden mit Nutzungen im Sinne der §§ 12 - 14 BauNVO sowie Carports sind mit Kletterpflanzen der Pflanzliste Nr. 4 zu begrünen.

Begründung: Die Begrünung der Fassaden dient der Minderung der Auswirkungen der Bebauung auf das Kleinklima. Sie schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und wirkt sich positiv auf die Energiebilanz der Gebäude aus. Die Fassadenbegrünung bindet

die Gebäude in die angrenzende Landschaft ein und minimiert dadurch die negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild. Sie stellt darüber hinaus einen Lebensraum für Vögel und Kleintiere dar. Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind in einem Pflanzplan in den Bauvorlagen darzustellen. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens in der dem Abschluß der Bauarbeiten folgenden Pflanzperiode abzuschließen

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

- TF Nr. 12** Die nicht überbaubare Grundstücksfläche E ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der angrenzenden Grundstücke und einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten.

Begründung: Damit soll die Erschließung des nördlichen Plangebietes sowie die rückwärtige Erschließung der südlichen Grundstücke an der Leipziger Straße gewährleistet werden. Dies betrifft die Verkehrserschließung und die technische Erschließung.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

- TF Nr. 13** Entlang der Leipziger Straße (Bundesstraße 2) müssen in einer Tiefe von 30,0 m Entfernung von der Straßenbegrenzungslinie zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes die Außenbauteile einschließlich der Fenster von Aufenthaltsräumen in Wohnungen ein resultierend bewertetes Bauschalldämmmaß ($R'_{w, res}$ nach DIN 4109) von mindestens 45 dB(A) an den Ostseiten und von mindestens 40 dB(A) an Nord- und Südseiten der Wohngebäude aufweisen. Die hygienisch erforderlichen Luftwechsel müssen dabei gewährleistet werden. Es können auch andere Maßnahmen mit gleicher Wirkung getroffen werden.

Begründung: Wie unter Punkt 2.2.1 ausgeführt sind im östlichen Teil des Plangebietes Lärmeinwirkungen durch die Bundesstraße 2 von bis zu 70 dB(A) prognostiziert. Deshalb ist es notwendig bauliche Vorkehrungen zu treffen, mit denen die Lärmeinwirkungen reduziert werden können. Solche Vorkehrungen sind z.B. die Festsetzung zum erforderlichen bewerteten Bauschalldämmmaß $R'_{w, res}$. Dabei werden die schalltechnischen Anforderungen an Wohngebäude durch die Festsetzung eines erforderlichen resultierenden Schalldämmmaßes der Gebäudeaußenflächen von Aufenthaltsräumen definiert, das in Anlehnung an die DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ ermittelt wird. Die geplanten Festsetzungen von 45 dB(A) an den Ostseiten und 40 dB(A) an Nord- und Südseiten der Häuser sind im schalltechnischen Gutachten ermittelt worden.

Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

- TF Nr. 14** Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur Sattel- und Krüppelwalmdächer mit Ziegel- oder Pfanneneindeckung und einer Dachneigung zwischen 30° und 48° zulässig. Solaranlagen können ausnahmsweise zugelassen werden. Ausnahmsweise sind für Garagen und Nebenanlagen Flach- und Pultdächer zulässig. Diese können auch aus Holz bestehen bzw. begrünt sein.

- TF Nr. 15** Die Außenwandflächen der Gebäude sind mit einem hellen Farbanstrich zu versehen. Dies gilt nicht für verklinkerte Fassaden.

- TF Nr. 16** Für die Außenwandflächen von stehenden Dachgauben ist das Material der übrigen Außenwandflächen zu verwenden. Zinkblech ist nur als Regenschutz zulässig, jedoch nicht als Außenwandverkleidung.

Begründung zu Nr. 13 - 15: Damit soll erreicht werden, daß sich die zukünftige Bebauung in das Orts- und Landschaftsbild einfügt.

Rechtsgrundlage zu Nr. 13 - 15: § 9 Abs. 4 BauGB

2.2.3.1 Pflanzlisten

<i>Pflanzliste Nr. 1: großkronige Bäume</i>	Acer platanoides Acer pseudoplatanus Fagus sylvatica Prunus avium Quercus petraea Quercus robur	Spitz-Ahorn Berg-Ahorn Rot-Buche Vogel-Kirsche Trauben-Eiche Stiel-Eiche
<i>Pflanzliste Nr. 2: kleinkronige Bäume</i>	Acer campestre Betula pendula Carpinus betulus Crataegus laevigata agg. Crataegus monogyna Prunus padus Prunus avium Sorbus aucuparia	Feld-Ahorn Sand-Birke Hainbuche Zweiggrifflicher Weißdorn Eingrifflicher Weißdorn Gewöhnl. Traubenkirsche Vogel-Kirsche Eberesche
<i>Pflanzliste Nr. 3: Heckengehölze</i>	Acer campestre Carpinus betulus Cornus mas Cornus sanguinea Corylus avellana	Feld-Ahorn Hainbuche Hartriegel Roter Hartriegel Haselnuß
<i>Pflanzliste Nr. 3: Heckengehölze (Fortsetzung)</i>	Crataegus laevigata agg. Crataegus monogyna Euonymus fortunei Lonicera xylosteum Ligustrum vulgare Prunus spinosa Ribes alpinum Rosa rubiginosa Rosa rugosa Rubus fruticosus Sambucus nigra Viburnum opulus	Zweiggrifflicher Weißdorn Eingrifflicher Weißdorn Pfaffenhütchen Gemeine Heckenkirsche Gemeiner Liguster Schlehe Alpen-Johannisbeere Wein-Rose Kartoffel-Rose Gewöhnliche Brombeere Schwarzer Holunder Gewöhnlicher Schneeball
<i>Pflanzliste Nr. 4: bodendeckende Sträucher</i>	Berberis verruculosa Cotoneaster horizontalis Euonymus fortunei Hedera helix Hypericum calycinum	Berberitze Fächer-Zwergmispel Pfaffenhütchen Gewöhnlicher Efeu Niedriges Johanniskraut
<i>Pflanzliste Nr. 5: Kletterpflanzen</i>	Clematis montana Clematis tangutica Clematis vitalba Hedera helix Parthenocissus quinquefolia Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'	Bergrebe Gold-Waldrebe Gemeine Waldrebe Gemeines Efeu Wilder Wein Selbstklimmender Wein

Die Pflanzlisten enthalten heimische Pflanzen, die einen Lebensraum für heimische Tierarten schaffen sollen. Außerdem beeinflussen sie das Orts- und Landschaftsbild positiv. Das Angebot der Pflanzlisten läßt einen Gestaltungsspielraum für die einzelnen Grundstücksnutzer zu.

2.3 Umweltschützende Belange gem. § 1a BauGB

2.3.1 Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Mit den geplanten Festsetzungen sind Eingriffe in Natur und Landschaft gem. § 8 Bundesnaturschutzgesetz verbunden. Eingriffe sind demnach Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können.

2.3.2 Eingriffe im Sinne des Naturschutzrechtes

Der Bebauungsplan ermöglicht Veränderungen, welche die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts erheblich und nachhaltig beeinträchtigen. Im Sinne des Naturschutzrechtes, insbesondere des § 8 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) liegen somit Eingriffe in Natur und Landschaft vor. Ein Ausgleich ist gem. § 1a Abs. 3 BauGB jedoch nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. In der Bilanzierung bauplanungsbedingter Eingriffe können somit nur einfließen:

- Eingriffe auf bisherigen Außenbereichsgrundstücken, da diese nach geltendem Planungsrecht bisher nicht bebaubar waren, sowie
- Eingriffe auf bisherigen Innenbereichsgrundstücken, soweit durch den Bebauungsplan stärkere Veränderungen von Natur und Landschaft ermöglicht werden als nach geltendem Planungsrecht (§ 34 BauGB).

Das Plangebiet ist im Bereich der Leipziger Straße und der Bahnhofstraße nach § 34 BauGB zu beurteilen. Lediglich die Hinterlandbebauung muß nach § 35 BauGB als Außenbereich beurteilt werden. Dabei handelt es sich um ein ca. 677 m² großes Grundstück mit einer geplanten GRZ von 0,3.

Durch die geplante Bebauung wird die Funktion des Bodens gestört. Die Versiegelung der Baufläche kann von 18,5 % auf max. 45 % der Fläche (GRZ 0,3 plus maximal 50% Überschreitungsmöglichkeit nach § 19 Abs.4 BauNVO), das sind max. 180 m² inklusive der Teilversiegelungen und Nebenanlagen, ansteigen. Damit wird ca. ein Viertel der bisher unversiegelten Bodenfläche nicht mehr als Lebensraum für Tier und Pflanze sowie als Fläche für die Regenrückhaltung und somit für die Grundwasserneubildung zur Verfügung stehen. Außerdem ist davon auszugehen, daß selbst auf den nicht überbauten Grundstücksflächen eine stärkere Verdichtung des Bodengefüges nachhaltig verändert.

Die Beeinträchtigung der Grundwasserneubildung ist aufgrund der hohen Versiegelung als gering einzuschätzen, da eine Versickerung des Regenwassers im Gebiet selbst realisiert werden soll. Eine Verschmutzung des Grundwassers wird aufgrund der geplanten Nutzung kaum erwartet.

Es wird mit einer Erwärmung durch Bebauung und Versiegelung gerechnet, die Auswirkungen auf die Umgebung werden jedoch angesichts der Randlage und der geringen Größe des Gebiets als gering eingestuft.

Auf dieser Baufläche befinden sich fünf Bäume:

- eine Eiche mit einem Stammumfang von 1,4 m soll gem. § Abs.1 Nr.25 erhalten werden;
- ein Ahorn mit einem Stammumfang von 0,2 m, der aufgrund seiner Lage auf dem Grundstück erhalten bleiben kann;
- eine Robinie mit einem Stammumfang von 1,1 m die im Bereich der rückwärtigen Erschließung liegt und nicht erhalten werden kann;
- eine Robinie und eine Buche beide mit einem Stammumfang von 0,6 m, die im Bereich der überbaubaren Flächen liegen, deren Fällung zwar nicht geplant ist, bei ei-

ner maximal möglichen Ausnutzung des Grundstücks aber durchaus möglich wird.

Betroffen ist auch die Bodenfauna, die bereits in der Abräum- und Bauphase stark leiden wird. Die Eigenschaft des Gebietes als Rückzugsraum für Flora und Fauna geht durch die Nutzung der Fläche weitgehend verloren. Es muß auch damit gerechnet werden, daß Ziergärten angelegt werden, bei denen der Biotopwert für auf heimische Pflanzen spezialisierte Tierarten besonders gering ist.

Im Plangebiet werden durch den Bebauungsplan demzufolge Eingriffe in Natur und Landschaft in folgendem Umfang ermöglicht:

- zusätzliche Versiegelung von bis zu 180 m² Boden;
- Verminderung der Versickerungsflächen im gleichen Umfang;
- Verdichtung des Bodens auf 372 m² nicht überbaubaren Grundstücksflächen;
- Verlust von max. drei Einzelbäumen;
- Verlust des Rückzugsraumes für Fauna und Flora.

2.3.3 Kompensationmaßnahmen gemäß § 8a BNatSchG

Der Verursacher eines Eingriffs ist nach § 8 BNatSchG zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich ist. Die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe sind gem. § 1a BBauG in der Abwägung nach § 1 Abs. 6 zu berücksichtigen.

Vermeidung und Minderung des Eingriffes

Die Fläche liegt in Ortslage und Seelage und ist deshalb attraktiv für die Errichtung von Einfamilienhäusern. Außerdem wurde die Fläche bereits baulich genutzt. Die Entwicklung dieser Baufläche ist einer Neuentwicklung von Flächen vorzuziehen. Der Eingriff kann nicht vermieden werden, da die Gemeinde den Handlungsspielraum, den sie für die Entwicklung von Bauflächen hat, ausnutzen will um Abwanderungen von Einwohnern zu verhindern und um eine bessere Versorgung der Bevölkerung zu ermöglichen. Um preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, müssen allerdings die Grundstücke relativ klein sein. Eine GRZ von 0,3 ist erforderlich, um bei einer eingeschossigen Bebauung noch ausreichend Wohnfläche für Familien realisieren zu können.

Die Vermeidung und Minderung des Eingriffs umfaßt den Erhalt eines Baumes, die Sicherung von Funktionen des Naturhaushaltes wie die Grundwasserse Neubildung und den Bodenschutz. Teilweise gibt es Überschneidungen zu den Ausgleichsmaßnahmen. Durch die Vorgabe des Straßenverkehrsamtes, die Grundstücke an der Leipziger Straße rückwärtig zu erschließen, ist die Eingriffsvermeidung geringer, als ursprünglich vorgesehen.

Für das Gebiet ist der Erhalt der bisherigen Prägung durch die Bildung einer Waldsiedlung vorgesehen. Die Bahnhofsstraße und die Gärten sollen mit heimischen Waldbäumen und heimischen Sträuchern und Hecken bepflanzt werden. Die zwei größten Bäume sollen erhalten werden. Auf den Grundstücken wird eine Bepflanzung mit heimischen Sträuchern auf 30 % der nicht überbaubaren Grundstücksflächen vorgesehen.

Zur besseren Versickerung des Niederschlagswassers und Durchlüftung des Bodens sollen Erschließungsflächen nur teilversiegelt werden. Das Regenwasser der Dachflächen soll dezentral auf den jeweiligen Parzellen versickert, verdunstet oder auch wiederverwendet werden.

Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs

Die Baumpflanzungen entlang der Straßen, die Bepflanzungen der Grundstücksflächen und die Berankung von Carports und Nebenanlagen als festgesetzte Maßnahmen sind Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs. Sie tragen zur Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes bei, mindern die Barrierewirkung für die Fauna, stellen bedingt auch Lebensräume für Flora und Fauna dar und mindern die Auswirkungen auf das Kleinklima.

Eingriffs-Ausgleichsbewertung

Die Beeinträchtigung des Bodens kann durch Maßnahmen zur Reduzierung der Versiegelung gemindert werden.

Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser aufgrund von Versiegelung kann durch Versickerung bzw. Verdunstung weitgehend vermieden werden. Die Retention des Regenwassers und die Anreicherung des Grundwassers wird damit ermöglicht. Der geplante Eingriff kann kompensiert werden.

Die Zunahme der Versiegelung wirkt sich nur wenig auf das Kleinklima aus. Durch die vorgeschlagenen Pflanzmaßnahmen wird der Eingriff gemindert.

Die ökologische Wertigkeit des Gebietes ist gering. Durch umfangreiche Bepflanzungen wird der Eingriff in Flora und Fauna kompensiert.

Das Orts- und Landschaftsbild erfährt eine Aufwertung, da die brachgefallenen baulichen Anlagen des ehemaligen Ferienobjektes beseitigt werden. Durch die geplanten Festsetzungen sollen die Gebäude in ihre Umgebung eingebunden werden. Durch den Erhalt eines Baumes sowie durch die Neupflanzung von Waldbäumen entsteht eine Waldsiedlung. Dazu tragen auch die Straßenbäume bei. Ein Ausgleich wird somit innerhalb des Geltungsbereichs erzielt.

Die umfangreiche Bepflanzung im Plangebiet kompensiert die Eingriffe insgesamt, obwohl der Eingriff in das Schutzgut Boden nicht ausgeglichen wird. Diese Eingriffsbewältigung entspricht den Vorgaben des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan. Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs wären bei einer Planung dieser Größenordnung schwer zu realisieren. Auf die im Flächennutzungsplan vorgesehenen Bepflanzungen von Stellplatzanlagen und großflächigen Fassaden wird verzichtet, weil im Baugebiet mit deren Errichtung nicht zu rechnen ist.

3

Auswirkungen auf den Haushalt

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde ergeben sich nicht. Planung und Straßenausbaukosten übernimmt der derzeitige Grundstückseigentümer. Dies ist in einem städtebaulichen Vertrag geregelt.

4

Verfahren

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 20. April 1999 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße Seddin“ beschlossen. Dabei wurde auch beschlossen, die frühzeitige Bürgerbeteiligung als Erörterungsveranstaltung durchzuführen. Dieser Beschluß wurde im See-Kurier vom 28. Mai 1999, S. 5 veröffentlicht.

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB ist am 18. Mai 1999 als Erörterungsveranstaltung im Gemeindehaus Seddin durchgeführt worden. Der Termin wurde durch Aushang bekanntgemacht.

Die Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 24. Juni 1999 zu einer Stellungnahme aufgefordert.

5 Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137);

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuches (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578);

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I. S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 3 Investitionserleichterungs- und WohnbaulanG v. 22. April 1993 (BGBl. I S. 466);

Anlage zur Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV 90) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58);

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. März 1987 (BGBl. I S. 889), zuletzt geändert durch das zweite Gesetz zur Änderung des BNatSchG vom 30. April 1998 (BGBl. I S. 823);

Brandenburgisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Brandenburgisches Naturschutzgesetz - BbgNatSchG) in der Fassung vom 25. Juni 1992 (GVBl. S. 208);

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) in der Fassung vom 17. Juni 1991;

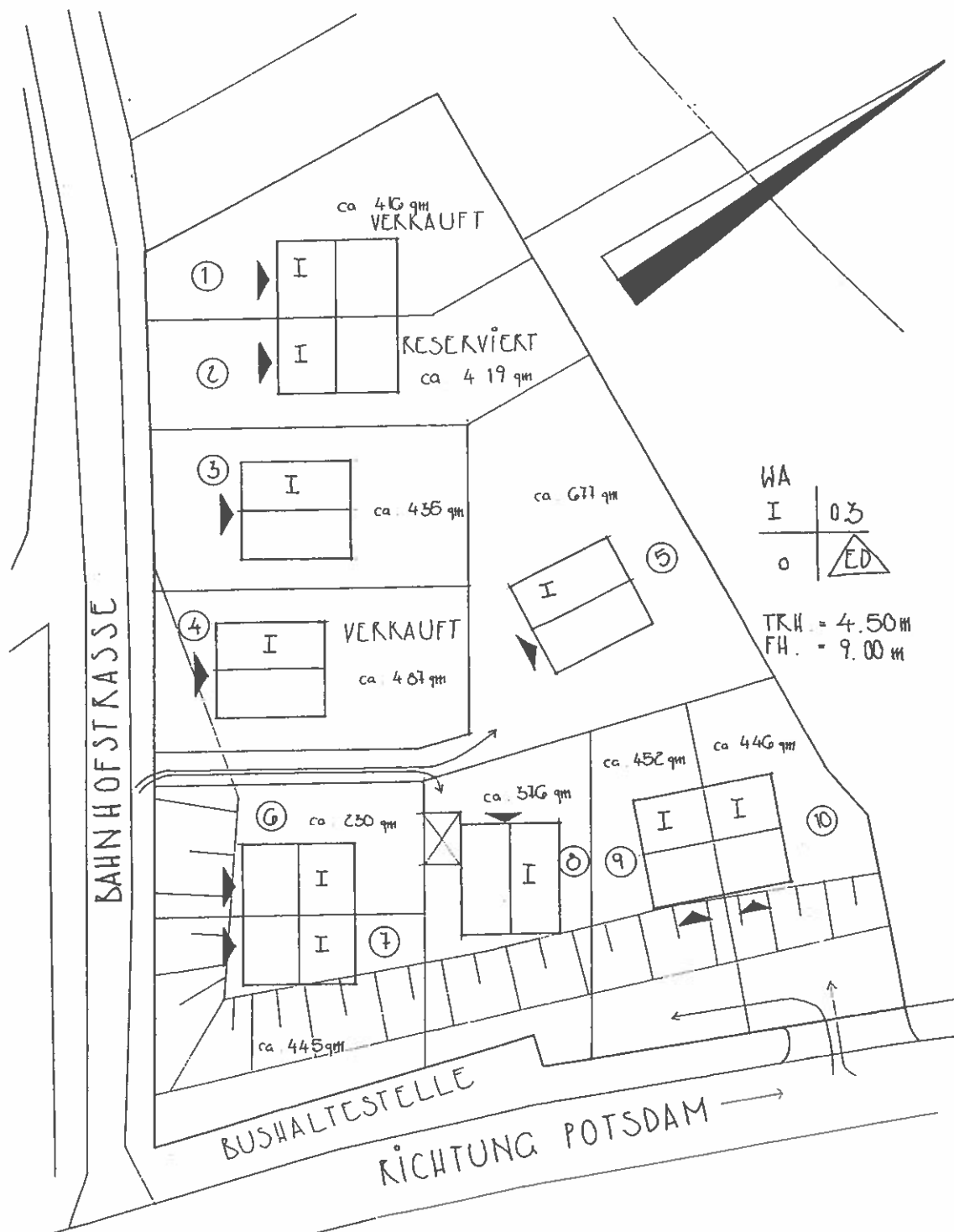
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung vom 18. Dezember 1997 (GVBl. Bbg I S. 124);

Verordnung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern der Gemeinde Seddiner See auf der Grundlage des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 8. April 1997, veröffentlicht im Seekurier vom 27. Juni 1997, geändert am 11. Oktober 1997, veröffentlicht im Seekurier vom 26. November 1997.;

aufgestellt: März 2000

Anlage

Konzept für die Baufläche Seddin Bahnhofstraße vom Juni 1999



Bremer Str. 54
D-27239 Twistringen
Tel.: (0) 4243/93390
Fax: (0) 4243/933950